

業務委託契約書

株式会社RIGEL / ②FA設備設計事業 発注用 (RIGEL＝甲・支払う側) v1.1 2026年8月4日

株式会社RIGEL（以下「甲」という。）と 外注先名称（以下「乙」という。）とは、甲が乙に委託する業務に関し、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）

甲は、甲の設備設計事業に関する下記の業務（以下「本業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第2条（委託業務の内容）

- 本業務の内容は、次のとおりとする。
 - 装置・治具の組立作業
 - 現地据付・立上げの補助
 - 上記に付随する調整・検査作業
- 個別の作業範囲・数量・仕様・場所は、甲乙間で別途取り交わす注文書および注文請書（以下「個別契約」という。）により定める。
- 本契約は本業務全般に共通して適用される基本事項を定めるものとし、本契約と個別契約の内容に齟齬がある場合は個別契約を優先する。

第3条（契約期間）

本契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までの1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条（業務委託料）

- 本業務の対価（以下「業務委託料」という。）は、個別契約において甲乙協議のうえ定める。
- 業務委託料には、本業務の遂行に必要な労務費および乙の一般管理費を含むものとする。ただし、第5条に定める交通費・移動時間費・宿泊費、ならびに甲が事前に承認した特別な費用はこれに含まない。

第5条（交通費・移動時間費・宿泊費）

本業務の遂行に伴い乙に生じる交通費、移動時間費および宿泊費については、業務委託料とは別に、次の各号の基準により乙が甲に請求できるものとする。

（1）交通費

1. 本業務の遂行に伴う交通費は、業務委託料とは別途請求できるものとする。
2. 交通費は、次の基準により算出する。
 - 自動車移動の場合：1kmあたり**45円**
 - 公共交通機関を利用する場合：**実費精算**
3. 高速道路料金、有料道路料金および駐車場料金は、前号の交通費とは別に、実費で請求できるものとする。

(2) 移動時間費

1. 本業務の遂行に伴う移動時間は、費用として請求できるものとする。
2. 移動時間の単価は、1時間あたり**6,000円**とする。
3. 移動時間の算定は、原則として「片道移動時間 × 2（往復時間）」とする。
4. 移動時間の請求時間について**上限は設けない**。

(3) 宿泊費

1. 本業務の遂行上、宿泊が必要となる場合は、宿泊費を請求できるものとする。
2. 宿泊費は実費精算によらず、1泊あたり**15,000円**の定額とする。

(4) 請求手続

前各号の費用は、乙が算定根拠（走行距離、移動時間、宿泊日数等）を明示した書面（領収書の写しを含む。）を甲に提出し、甲がこれを確認のうえ、業務委託料と併せて第6条の定めに従い支払う。

第6条（支払方法）

1. 乙は、毎月末日締めで当月分の業務委託料および第5条の費用を集計し、翌月 _____ 日までに甲に請求する。
2. 甲は、乙の請求書を受領した月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
3. 消費税および地方消費税は、業務委託料および第5条の費用に加算して支払う。

第7条（再委託）

乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。乙が再委託を行う場合、乙は再委託先に本契約と同等の義務を負わせ、再委託先の行為について甲に対し全責任を負う。

第8条（支給品・貸与品）

1. 甲は、本業務の遂行に必要な図面、材料、部品、治具、工具等（以下「支給品等」という。）を乙に支給または貸与することがある。
2. 乙は、支給品等を善良な管理者の注意をもって管理し、本業務以外の目的に使用してはならない。本業務の完了後または甲の請求があったときは、乙は速やかに支給品等を甲に返還する。

第9条（納期・検収）

1. 乙は、個別契約で定めた納期までに本業務を完了し、その成果を甲に引き渡す。
2. 甲は、引渡しを受けた日から _____ 日以内に検査を行い、合否を乙に通知する。当該期間内に甲から通知がないときは、検査に合格したものとみなす。
3. 検査不合格の場合、乙は甲の指定する期間内に、自己の費用と責任において修補または代替履行を行う。

第10条（契約不適合責任）

本業務の成果に、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）があった場合、甲は乙に対し、検収完了後 _____ 1年 _____ 以内に限り、修補、代替履行、報酬の減額または損害賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が甲の支給品等または甲の指示に起因する場合は、この限りでない。

第11条（知的財産権）

本業務の遂行の過程で生じた図面、仕様書、その他の成果物およびこれらに関する著作権その他の知的財産権は、甲乙間で別段の合意がある場合を除き、業務委託料の支払完了をもってすべて甲に帰属する。乙は、甲に対し当該成果物に係る著作権人格権を行使しない。

第12条（秘密保持）

1. 甲および乙は、本契約の遂行に関して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の情報を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならず、本業務の目的以外に使用してはならない。
2. 前項の義務は、本契約終了後も _____ 3年間 _____ 存続する。
3. 本業務に係る秘密保持の詳細は、別途締結する秘密保持契約（NDA）の定めによることができる。

第13条（個人情報の保護）

乙は、本業務の遂行に関して個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、甲の指示に従い適切に取り扱う。

第14条（安全衛生・労働災害）

1. 乙は、現地作業その他本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法その他関係法令および作業場所の管理者が定める安全規則を遵守し、自己の従業員等の安全衛生を確保する。
2. 本業務の遂行中に乙またはその従業員等に生じた労働災害その他の事故については、乙の責任と負担において処理するものとし、甲は原則としてその責任を負わない。

第15条（独立当事者の関係）

乙は独立した事業者として自己の裁量と責任において本業務を遂行するものであり、本契約は甲乙間に雇用関係または労働者派遣関係を生じさせるものではない。甲は乙の従業員等に対して指揮命令を行わない。

第16条（反社会的勢力の排除）

1. 甲および乙は、自己または自己の役員等が暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
2. 甲または乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除でき、これにより相手方に損害が生じても賠償の責任を負わない。

第17条（権利義務の譲渡禁止）

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第18条（損害賠償）

甲または乙は、本契約に違反し、または本業務の遂行に関して相手方に損害を与えたときは、相手方に対しその損害を賠償する。

第19条（契約解除）

甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告なく直ちに本契約を解除することができる。

1. 本契約に違反し、相当の期間を定めた催告後もこれを是正しないとき。
2. 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始その他の倒産手続の申立てがあったとき。
3. 差押え、仮差押え、仮処分または滞納処分を受けたとき。
4. 前各号のほか、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。

第20条（存続条項）

本契約が期間満了または解除により終了した場合であっても、第10条（契約不適合責任）、第11条（知的財産権）、第12条（秘密保持）、第13条（個人情報の保護）、第18条（損害賠償）および第22条（合意管轄）の規定は、なお有効に存続する。

第21条（協議事項）

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。

第22条（合意管轄）

本契約に関して生じる一切の紛争については、地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

年 月 日

甲 〒 所在地

株式会社RIGEL

代表取締役 佐藤 貴久

印

乙 〒 所在地

外注先名称

代表者役職・氏名

印